

한국전력공사 상임감사위원

주의 요구, 통보

제 목 : [12] 중소기업자 보호 의무 이행 미흡

관 계 부 서 : 경인건설본부

조 치 부 서 : 경인건설본부

내 용 [\(목차로 이동\)](#)

1. 업무 개요

건설본부 설계부서는 변전소 토건공사 설계 시 필요한 지반 데이터를 확보하기 위하여 지반조사 및 측량용역을 시행하고 있으며, 경인건설본부는 감사기간 중 다음 [표 1]과 같이 총 19건의 지반조사 및 측량용역을 시행하였다.

[표 1] 경인건설본부 지반조사 및 측량용역 발주 현황

구분	발주부서	사 업 명	발주일	추정가액(천 원)
1	익명화	154kV aa S/S 토건공사 지반조사 용역	'21.10.18.	25,240
2		154kV bb S/S 토건공사 지반조사용역	'22.09.02.	19,400
3		154kV cc S/S 토건공사 지반조사용역	'22.09.19.	20,650
4		154kV dd S/S토건공사 지반조사용역	'22.09.27.	21,440
5		154kV ee S/S 토건공사 지반조사용역	'22.09.30.	13,980
6		154kV ff S/S 토건공사 지반조사용역	'22.12.07.	34,730
7		154kV gg S/S 토건공사 지반조사용역	'23.05.23.	26,470
8		345kV hh S/S 토건공사 지반조사용역	'23.05.23.	35,640
9		345kV ii S/S 토건공사 지반조사용역	'23.06.08.	30,085
10		345kV jj S/S 토건공사 지반조사용역	'23.06.09.	47,370
11		154kV kk S/S 토건공사 지반조사 용역	'23.08.04.	31,280
12		154kV ll S/S 토건공사 지반조사용역	'23.10.12.	32,660
13		345kV mm 북측C/T 토건공사 지반조사용역	'24.01.10.	14,760
14		154kV nn S/S 토건공사 지반조사용역	'24.07.01.	37,200

구분	발주부서	사 업 명	발주일	추정가격(천원)
15	익명화	154kV oo S/S 토건공사 지반조사용역	‘24.07.25.	28,750
16		154kV pp S/S 토건공사 지반조사용역	‘24.08.27.	30,490
17		154kV qq S/S 토건공사 지반조사용역	‘24.08.29.	49,350
18	익명화	500kV tt 지장물이설설계 및 지반조사용역	‘22.04.15.	178,540
19		765kV ○○○○, 345kV ○▷▷ S/S STATCOM 토건설계용역	‘22.07.20.	479,783

2. 관계 규정 및 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 및 「설계공모, 기본 설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부 고시)」에 따르면 중소벤처기업부장관이 ‘중소기업자간 경쟁제품’으로 지정한 제품을 공공기관이 구매할 경우에는 원칙적으로 대기업을 배제하고 중소기업자간의 경쟁을 통하여 구매하도록 하고 있으며 중소벤처기업부장관은 1천만 원 이상의 지질연구 조사서비스를 ‘중소기업자간 경쟁제품’으로 고시(제2015-191)하였다.

따라서 발주부서는 지반조사 및 측량용역과 발주 시 위 법률 및 지침에 의거하여 토건 설계용역과 공동계약(분담이행) 방식을 제한하고 분리 발주하여야 하며, 지반조사 및 측량용역을 중소기업자간 경쟁 방식 계약으로 계약부서에 의뢰하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사기간 중 경인건설본부에서 시행한 지반조사 및 측량용역 발주 현황을 확인한 결과, ‘765kV ○○○○, 345kV ○▷▷ S/S STATCOM 토건설계’는 변전

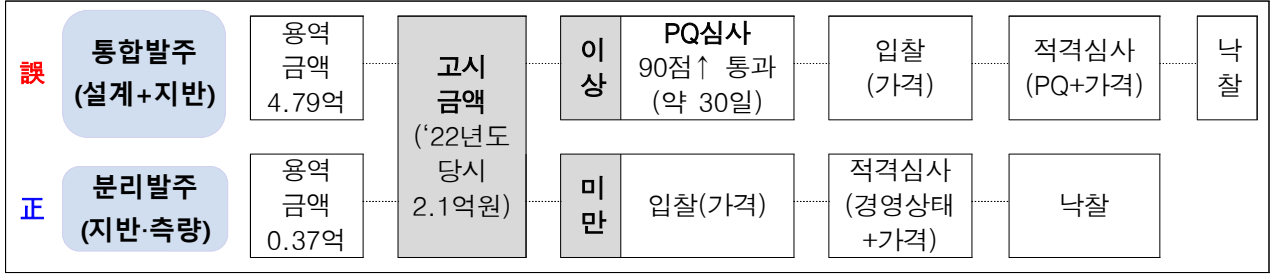
소 토건공사 설계용역과 통합하여 발주되었고, 실제로 계약이 체결된 것으로 확인되었으며, 용역금액은 아래 [표 2]와 같이 추정가격 479,783,000원, 그 중 지반조사 및 측량 비용은 37,250,000원으로 확인되었다.

[표 2] 765kV ○○○○, 345kV ○▷▷ S/S STATCOM 토건설계용역 발주 현황

구 분	용역금액(원)			지반조사 및 측량 담당직원
	토건설계	지반조사 및 측량	합 계	
765kV ○○○○	244,895,000	18,980,000	263,875,000	익명화
345kV ○▷▷	197,638,000	18,270,000	215,908,000	
합 계	442,533,000	37,250,000	479,783,000	-

발주 당시 지반조사 및 측량용역을 토건설계용역과 분리 발주하였다면 아래 [그림]과 같이 지반조사 및 측량용역은 사업수행능력평가(PQ)¹⁾를 통한 계약절차가 불필요하므로 계약 소요기간 단축 및 선착공이 가능하여 토건설계에 필요한 지반조사 및 측량 데이터를 우선적으로 확보할 수 있었으나, 통합발주로 인하여 계약 소요기간을 증가시킨 것으로 판단되며,

[그림] 통합·분리발주 시 계약 업무처리 흐름도



1) 기획재정부 고시금액 이상 용역의 경우 입찰예정자를 대상으로 용역의 계약이행능력을 입찰 전에 심사하는 제도

또한 지반조사 및 측량용역을 분리 발주하지 않고 토건설계 용역에 포함하여 발주함으로써 지반조사 및 측량용역의 중소기업자 간 경쟁이 이루어지지 않아 중소기업자 보호 의무와 관련 법령 적용을 소홀히 한 것으로 판단된다.

중소벤처기업부 및 지반조사협회는 우리 회사에 지속적으로 지반조사·측량 용역을 중소기업자만을 대상으로 설계용역과 분리하여 경쟁 입찰하도록 권고하고 있고, 중소벤처기업부는 필요한 경우 해당 입찰 절차의 중지를 명할 수도 있으므로, 관련법의 철저한 준수가 필요하다고 판단된다.

다만 2022년 7월 765kV ○○○○, 345kV ○▷▷ S/S STATCOM 토건설계 용역 발주 당시 중소벤처기업부 및 지반조사협회 등의 민원은 발생하지 않았던 것으로 확인되었다.

00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-12-31 16:55:19

관계부서 의견 및 검토결과

발주부서 담당자 ※※※(4가), ♣♣♣(4가)은 사업의 준공목표 준수를 위해 설계 및 공사기간의 단축이 불가피하여 설계용역과 지반조사 및 측량용역을 통합발주하였다고 답변하였으나, ① 오히려 통합발주를 시행함으로 인하여 사업수행능력평가(PQ)를 통한 계약을 진행하게 되었고, 그로 인하여 지반조사·측량용역 단독 발주시보다 계약업무 소요기간이 증가하였던 점, ② 지반조사·측량 용역 선 착공시 설계소요 기간을 단축할 수 있었던 점, ③ 지반조사 및 측량용역을 설계용역과 통합발주함으로 인하여 중소기업자 간 경쟁이 이루어지지 않아

관련 법령의 적용을 소홀히 한 점 등을 종합적으로 판단했을 때, 발주부서 담당자의 의견은 받아들이기 힘들다.

조치할 사항

경인건설본부장은

- ① 변전소 토건공사 설계용역 및 지반조사·측량용역 발주 시 판로지원법 등 관련법령의 검토를 소홀히 한 담당자에게 ‘주의’를 촉구하시기 바라며, (주의)
- ② 유사사례 재발 방지를 위한 자체 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
12	통 보 1	-	주 의 2	경인건설본부	경인건설본부